

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7626/2541

นาง สุกัญญา สุขเอม
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 812, มาตรา 850

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 145

ตามคำฟ้องของโจทก์เป็นเรื่องที่โจทก์อ้างว่าทนายความของโจทก์ซึ่งเป็นตัวแทนกระทำการนอกเหนือขอบอำนาจของการเป็น ตัวแทน แต่การที่โจทก์ซึ่งเป็นตัวการได้รับความเสียหาย เป็นประการใดก็ชอบที่โจทก์จะต้องไปว่ากล่าวเอาแก้ทนายความของโจทก์ตามกฎหมาย เมื่อคดีดังกล่าวโจทก์เป็นคู่ความและโจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาลและศาลพิพากษาตามยอมแล้ว เช่นนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความย่อมผูกพันโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145หากโจทก์เห็นว่าไม่ถูกต้องก็อาจจะอุทธรณ์คัดค้าน คำพิพากษาดังกล่าวได้ หากเข้ากรณีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 138แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อโจทก์ไม่อุทธรณ์และคดี ถึงที่สุดไปแล้ว โจทก์จะมาฟ้องร้องขอให้เพิกถอนคำพิพากษา ตามสัญญาประนีประนอมยอมความหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่าทนายความของโจทก์ ในฐานะตัวแทนไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยนอกเหนือขอบอำนาจ การกระทำของทนายโจทก์จึงไม่ผูกพัน โจทก์ในฐานะตัวการ สัญญาประนีประนอมยอมความไม่ผูกพันโจทก์ด้วย โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้แก่จำเลย ขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษายอมในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 3469/2538 และหมายเลขคดีแดงที่ 3299/2538 ของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นพิเคราะห์คำฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่าโจทก์จะฟ้องขอให้เพิกถอนคำพิพากษายอมตามสัญญาประนีประนอมยอมความคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 3469/2538 และคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 3299/2538 ของศาลชั้นต้นได้หรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า ทนายความของโจทก์ไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความรับผิดชอบในคดีดังกล่าว เป็นการกระทำไปนอกเหนือขอบอำนาจ สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทนายความของโจทก์ได้กระทำไป จึงไม่ผูกพันโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความได้นั้น เห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์เป็นเรื่องที่โจทก์อ้างว่าทนายความของโจทก์ซึ่งเป็นตัวแทนกระทำการนอกเหนือขอบอำนาจของการเป็นตัวแทน ซึ่งหากโจทก์ซึ่งเป็นตัวการได้รับความเสียหายเป็นประการใดก็ชอบที่โจทก์จะต้องไปว่ากล่าวเอาแก่ทนายความของโจทก์ตามกฎหมายดังกล่าวเมื่อคดีดังกล่าวโจทก์เป็นคู่ความและโจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน

ในศาลและศาลพิพากษาตามยอมแล้วเช่นนี้ คำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความย่อมผูกพันโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145
หากโจทก์เห็นว่า ไม่ถูกต้องก็อาจจะอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าวได้ หากเข้า
กรณีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเมื่อ
โจทก์ไม่อุทธรณ์และคดีถึงที่สุดไปแล้ว โจทก์จะมาฟ้องร้องขอให้เพิกถอนคำพิพากษา
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความหาได้ไม่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องมานั้น
ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เจริญ หัตถกรรม-ชวลิต ธรรมฤาษ-สุวัตร สุขเกษม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ